



PUTUSAN

No. 274/Pid.B/2022/PN.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Bahrul Ulum;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pulo Sirih Rt.01/06 desa Sukadarma Kec. Sukatani Kab. Bekasi - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/II/2022/Sek.Skt tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa Muhammad Bahrul Ulum ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Hal 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum, meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 25 Mei 2022 No. 274/Pid.B/2022/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 25 Mei 2022 No. 274/Pid.B/2022/PN.Ckr. tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, sesuai dengan Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 KUHP

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM** pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam nopol : B-5684-FDS berikut STNK dan 1 buah anak kuncinya;
- 1 (satu) unit handhone merk VIVO V7 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi RISMAYA BINTI ENCAR

- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam nopol : B-3669-FEW

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa, benar-benar sangat menyesal atas tindakan yang diperbuatnya, merasa jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut umum serta duplik dari terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM bersama dengan saksi MUHAMAD SAHRIL (berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Pebruari 2022, bertempat di Kp. Muara Rt 001/004 Desa Suklaksana kec. Sukakarya Kab. Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang*

Hal 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 00.00 wib terdakwa mengajak saksi M. SYARIL (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira jam 05.00 wib terdakwa bersama dengan saksi M. SYARIL dengan menggunakan motor honda beat delux Nopol. B 3669 FEW yang dikendarai oleh saksi M. SAYRIL dan terdakwa dibonceng dengan membawa celurit yang dibawanya berputar-putar didaerah di Kp. Muara Rt 001/004 Desa Suklaksana kec. Sukakarya Kab. Bekasi sambil menunggu orang yang akan menjadi targetnya. Kemudian sekira jam 05.30 wib terdakwa melihat saksi RISMAYA dengan menggunakan motor honda beat Nopol. B 5684 FDS warna merah hitam sedang melintas jalan di Kp. Muara Rt 001/004 Desa Suklaksana kec. Sukakarya Kab. Bekasi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M. SYARIL mengejar motor yang dinaiki oleh saksi RISMAYA dan memberhentikan saksi RISMAYA, kemudian terdakwa turun dari motor lalu menghampiri saksi RISMAYA sambil mengeluarkan celurit dan menebakkan kearah saksi RISMAYA namun tidak kena tebasan tersebut lalu saksi M. SYARIL menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak motor saksi RISMAYA namun saksi RISMAYA berteriak minta tolong dan bersamaan itu ada saksi DIMAS ADITYA dan saksi NUR ROHIM yang mendengarnya selanjutnya terdakwa melemparkan kunci kontak motor tersebut kepada saksi RISMAYA dan terdakwa kabur dengan menggunakan motor bersama saksi M. SYARIL sambil dikejar oleh saksi DIMAS ADITYA dan saksi NUR ROHIM namun terdakwa dan saksi M. SAYRIL berhasil diamankan oleh saksi DIMAS ADITYA dan saksi NUR ROHIM dan selanjutnya terdakwa, saksi M. SYARIL beserta barang bukti dibawa ke polsek sukatani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM bersama dengan saksi MUHAMAD SAHRIL (berkas penuntutan terpisah), pada hari Jumat

Hal 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Pebruari 2022, bertempat di Kp. Muara Rt 001/004 Desa Suklaksana kec. Sukakarya Kab. Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 00.00 wib terdakwa mengajak saksi M. SYARIL (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira jam 05.00 wib terdakwa bersama dengan saksi M. SYARIL dengan menggunakan motor honda beat delux Nopol. B 3669 FEW yang dikendarai oleh saksi M. SAYRIL dan terdakwa dibonceng dengan membawa celurit yang dibawanya berputar-putar didaerah di Kp. Muara Rt 001/004 Desa Suklaksana kec. Sukakarya Kab. Bekasi sambil menunggu orang yang akan menjadi targetnya. Kemudian sekira jam 05.30 wib terdakwa melihat saksi RISMAYA dengan menggunakan motor honda beat Nopol. B 5684 FDS warna merah hitam sedang melintas jalan di Kp. Muara Rt 001/004 Desa Suklaksana kec. Sukakarya Kab. Bekasi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M. SYARIL mengejar motor yang dinaiki oleh saksi RISMAYA dan memberhentikan saksi RISMAYA, kemudian terdakwa turun dari motor lalu menghampiri saksi RISMAYA sambil mengeluarkan celurit dan menebaskan kearah saksi RISMAYA namun tidak kena tebasan tersebut lalu saksi M. SYARIL menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak motor saksi RISMAYA namun saksi RISMAYA berteriak minta tolong dan bersamaan itu ada saksi DIMAS ADITYA dan saksi NUR ROHIM

Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendengarnya selanjutnya terdakwa melemparkan kunci kontak motor tersebut kepada saksi RISMAYA dan terdakwa kabur dengan menggunakan motor bersama saksi M. SYARIL sambil dikejar oleh saksi DIMAS ADITYA dan saksi NUR ROHIM namun terdakwa dan saksi M. SAYRIL berhasil diamankan oleh saksi DIMAS ADITYA dan saksi NUR ROHIM dan selanjutnya terdakwa, saksi M. SYARIL beserta barang bukti dibawa ke polsek sukutani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BAHRUL ULUM** bersama dengan saksi **MUHAMAD SAHRIL**, pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Pebruari 2022, bertempat di tengah sawah Kp. Kranding desa Sukajadi Kec. Sukutani Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang tersebutmengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 00.00 wib terdakwa mengajak saksi M. SYARIL (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira jam 05.00 wib terdakwa bersama dengan saksi M. SYARIL dengan menggunakan motor honda beat delux Nopol. B 3669 FEW yang dikendarai oleh saksi M. SAYRIL dan terdakwa dibonceng dengan membawa celurit yang dibawanya berputar-putar didaerah di Kp. Muara Rt 001/004 Desa Suklaksana kec.

Hal 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarya Kab. Bekasi sambil menunggu orang yang akan menjadi targetnya. Kemudian sekira jam 05.30 wib terdakwa melihat saksi RISMAYA dengan menggunakan motor honda beat Nopol. B 5684 FDS warna merah hitam sedang melintas jalan di Kp. Muara Rt 001/004 Desa Suklaksana kec. Sukakarya Kab. Bekasi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M. SYARIL mengejar motor yang dinaiki oleh saksi RISMAYA dan memberhentikan saksi RISMAYA, kemudian terdakwa turun dari motor lalu menghampiri saksi RISMAYA sambil mengeluarkan celurit dan menebakkan kearah saksi RISMAYA namun tidak kena tebasan tersebut lalu saksi M. SYARIL menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak motor saksi RISMAYA namun saksi RISMAYA berteriak minta tolong dan bersamaan itu ada saksi DIMAS ADITYA dan saksi NUR ROHIM yang mendengarnya selanjutnya terdakwa melemparkan kunci kontak motor tersebut kepada saksi RISMAYA dan terdakwa kabur dengan menggunakan motor bersama saksi M. SYARIL sambil dikejar oleh saksi DIMAS ADITYA dan saksi NUR ROHIM namun terdakwa dan saksi M. SAYRIL berhasil diamankan oleh saksi DIMAS ADITYA dan saksi NUR ROHIM dan selanjutnya terdakwa, saksi M. SYARIL beserta barang bukti dibawa ke polsek sukutani untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam nopol : B-5684-FDS berikut STNK dan 1 buah anak kuncinya;
-1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna hitam;

Hal 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



.....1 (satu) bilah
celurit bergagang kayu;

.....1 (satu) unit
sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam nopol : B-3669-
FEW;

dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan
keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RISMAYA Binti ENCAR ;

- Bahwa, saksi diperiksa oleh polisi Terkait dengan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau percobaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Muhammad Bahrul Ulum dimana saksi merupakan korban;
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib, di Jalan Kp. Muara Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi;
- Bahwa, Awalnya Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib, saksi berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nopol B 5684 FDS seorang diri, sesampainya saksi di Jalan Kp. Muara Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi, saksi melihat ke belakang ada sepeda motor honda beat delux dengan Nopol B 3669 FEW yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa, Pada saat itu yang membawa kendaraan adalah Sdr. Muhammad Syahril dan Terdakwa duduk dibonceng. Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Syahril menyalip memepet sepeda motor saksi, dan memberhentikan saksi, selanjutnya Terdakwa turun berjalan menghampiri saksi, dan setelah dekat tanpa bicara Terdakwa langsung mengeluarkan celurit bergagang kayu dan menebaskan kearah saksi, namun saksi tidak kena tebasan tersebut;
- Bahwa, Pada saat itu Sdr. Muhammad Syahril menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi, sewaktu Terdakwa akan mengambil alih motor saksi, saksi berusaha mempertahankan sehingga saksi terjatuh bersama motor;
- Bahwa, Kemudian saksi berteriak minta tolong dan pada saat itu ada Sdr. Dimas Aditya dan Sdr. Nur Rohim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan saksi dan pada saat itu ada warga sekitar yang membantu menolong saksi dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril;

2. Saksi **MUHAMMAD SYAHRIL** ;

- Bahwa, saksi diperiksa oleh polisi Terkait dengan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau percobaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Awalnya Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Saksi bilang kepada terdakwa bahwa Saksi membutuhkan uang untuk membayar setoran motor saksi;
- Kemudian Saksi dan terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor honda beat delux dengan Nopol B 3669 FEW milik saksi. Pada saat itu terdakwa duduk dibonceng dan Saksi yang membawa motor tersebut;
- Kemudian sekira pukul 05.30 Wib, Saksi dan terdakwa melihat seorang wanita yang kemudian saksi ketahui bernama Sdri. Rismaya yang mengendarai sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nopol B 5684 FDS seorang diri, di Jalan Kp. Muara Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi;
- Bahwa, Pada saat itu yang membawa kendaraan adalah Saksi dan Terdakwa duduk dibonceng. Terdakwa dengan Saksi menyalip memepet sepeda motor Sdri. Rismaya, dan memberhentikan Sdri. Rismaya, selanjutnya Terdakwa turun berjalan menghampiri Sdri. Rismaya, dan setelah dekat tanpa bicara Terdakwa langsung mengeluarkan celurit bergagang kayu dan menebaskan kearah Sdri. Rismaya, namun Sdri. Rismaya tidak kena tebasan tersebut;
- Bahwa, Pada saat itu Saksi menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Sdri. Rismaya Binti Encar, sewaktu Terdakwa akan mengambil alih motor Sdri. Rismaya Binti Encar, Sdri. Rismaya Binti Encar berusaha mempertahankan sehingga saksi terjatuh bersama motor;
- Bahwa, Kemudian Sdri. Rismaya Binti Encar berteriak minta tolong dan pada saat itu ada Sdr. Dimas Aditya dan Sdr. Nur Rohim yang mendengar teriakan Sdri. Rismaya dan pada saat itu ada warga sekitar yang membantu menolong Sdri. Rismaya dan mengamankan Terdakwa dan Saksi;

Hal 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diperiksa dalam perkara ini, terkait dengan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau percobaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril;
- Bahwa, Awalnya Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Sdr. Muhammad Syahril bilang kepada Terdakwa bahwa Sdr. Muhammad Syahril membutuhkan uang untuk membayar setoran motor Sdr. Muhammad Syahril;
- Bahwa, Kemudian Sdr. Muhammad Syahril dan terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor honda beat delux dengan Nopol B 3669 FEW milik Sdr. Muhammad Syahril. Pada saat itu Terdakwa duduk dibonceng dan Sdr. Muhammad Syahril yang membawa motor tersebut;
- Bahwa, Kemudian sekira pukul 05.30 Wib, Sdr. Muhammad Syahril dan terdakwa melihat seorang wanita yang kemudian terdakwa ketahui bernama Sdri. Rismaya yang mengendarai sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nopol B 5684 FDS seorang diri, di Jalan Kp. Muara Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Syahril menyalip dan memepet sepeda motor Sdri. Rismaya, dan memberhentikan Sdri. Rismaya, selanjutnya Terdakwa turun berjalan menghampiri Sdri. Rismaya, dan setelah dekat tanpa bicara Terdakwa langsung mengeluarkan celurit bergagang kayu dan menebaskan kearah saksi, namun Sdri. Rismaya tidak kena tebasan celurit tersebut;
- Bahwa, Pada saat itu Sdr. Muhammad Syahril menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Sdri. Rismaya, sewaktu Terdakwa akan mengambil alih motor Sdri.

Hal 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismaya, Sdri. Rismaya berusaha mempertahankan sehingga Sdri. Rismaya terjatuh bersama motor;

- Bahwa, Kemudian Sdri. Rismaya berteriak minta tolong dan pada saat itu ada warga sekitar yang mendengar teriakan Sdri. Rismaya dan warga tersebut mengejar Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril, pada saat itu Terdakwa berlari ke tengah sawah yang berada di lokasi tersebut, sementara Sdr. Muhammad Syahril kabur menggunakan sepeda motor, hingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril berhasil diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, yang memiliki ide adalah Sdr. Muhammad Syahril, pada saat itu Sdr. Muhammad Syahril berperan sebagai joki pengendara sepeda motor sementara Terdakwa yang membawa senjata tajam dan sebagai eksekutor untuk merampas sepeda motor;
- Bahwa, terdakwa Baru melakukan perbuatan tersebut pertama kali;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative Melanggar Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Kedua **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, atau ketiga Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diperiksa dalam perkara ini, terkait dengan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau percobaan pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril;
- Bahwa, Awalnya Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Sdr. Muhammad Syahril bilang kepada Terdakwa bahwa Sdr.

Hal 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syahril membutuhkan uang untuk membayar setoran motor Sdr. Muhammad Syahril;

- Bahwa, Kemudian Sdr. Muhammad Syahril dan Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor honda beat delux dengan Nopol B 3669 FEW milik terdakwa. Pada saat itu Terdakwa duduk dibonceng dan Sdr. Muhammad Syahril yang membawa motor tersebut;
- Bahwa, Kemudian sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril melihat seorang wanita yang kemudian terdakwa ketahui bernama Sdri. Rismaya yang mengendarai sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nopol B 5684 FDS seorang diri, di Jalan Kp. Muara Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Syahril menyalip dan memepet sepeda motor Sdri. Rismaya, dan memberhentikan Sdri. Rismaya, selanjutnya Terdakwa turun berjalan menghampiri Sdri. Rismaya, dan setelah dekat tanpa bicara Terdakwa langsung mengeluarkan celurit bergagang kayu dan menebaskan kearah saksi, namun Sdri. Rismaya tidak kena tebasan celurit tersebut;
- Bahwa, Pada saat itu Sdr. Muhammad Syahril menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Sdri. Rismaya, sewaktu Terdakwa akan mengambil alih motor Sdri. Rismaya, Sdri. Rismaya berusaha mempertahankan sehingga Sdri. Rismaya terjatuh bersama motor;
- Bahwa, Kemudian Sdri. Rismaya berteriak minta tolong dan pada saat itu ada warga sekitar yang mendengar teriakan Sdri. Rismaya dan warga tersebut mengejar Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril, pada saat itu Terdakwa berlari ke tengah sawah yang berada di lokasi tersebut, sementara Sdr. Muhammad Syahril kabur menggunakan sepeda motor, hingga kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril berhasil diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, yang memiliki ide adalah Sdr. Muhammad Syahril, pada saat itu Sdr. Muhammad Syahril berperan sebagai joki pengendara sepeda motor sementara Terdakwa yang membawa

Hal 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam dan sebagai eksekutor untuk merampas sepeda motor;

- Bahwa, terdakwa Baru melakukan perbuatan tersebut pertama kali;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena konstruksi dakwaan penuntut umum tersebut bersifat alternative maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan mana yang lebih tepat dijatuhi pidana kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil;*
3. *Sesuatu barang;*
4. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
5. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
6. *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;*
7. *Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya;*
8. *Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Sedangkan pasal 53 KUHP mengatur mengenai perbuatan tersebut sudah nyata dilakukan dan tidak jadi selesainya perbuatan tersebut lantaran yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Hal 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa bernama **MUHAMMAD BAHRUL ULUM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam nopol : B-5684-FDS berikut STNK dan 1 buah anak kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Hal 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “sesuatu barang” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Sdr. Muhammad Syahril bilang kepada terdakwa, bahwa Sdr. Muhammad Syahril membutuhkan uang untuk membayar setoran motor Sdr. Muhammad Syahril. Kemudian terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor honda beat delux dengan Nopol B 3669 FEW milik Sdr. Muhammad Syahril. Pada saat itu terdakwa duduk dibonceng dan Muhammad Syahril yang membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 05.30 Wib, Sdr. Muhammad Syahril dan terdakwa melihat seorang wanita yang kemudian terdakwa ketahui bernama Sdri. Rismaya yang mengendarai sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nopol B 5684 FDS seorang diri, di Jalan Kp. Muara Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi. Bahwa, Selanjutnya Sdr. Muhammad Syahril dengan terdakwa menyalip dan memepet sepeda motor Sdri. Rismaya, dan memberhentikan Sdri. Rismaya, selanjutnya terdakwa turun berjalan menghampiri Sdri. Rismaya, dan setelah dekat tanpa bicara terdakwa langsung mengeluarkan celurit bergagang kayu dan menebaskan kearah saksi, namun Sdri. Rismaya tidak kena tebasan celurit tersebut;

Menimbang, Bahwa Pada saat itu Sdr. Muhammad Syahril menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Sdri. Rismaya, sewaktu terdakwa akan mengambil alih motor Sdri. Rismaya, Sdri. Rismaya berusaha mempertahankan sehingga Sdri. Rismaya terjatuh bersama motor. Kemudian Sdri. Rismaya berteriak minta tolong dan pada saat itu ada warga sekitar yang mendengar teriakan Sdri. Rismaya dan warga tersebut mengejar terdakwa dan Muhammad Syahril, pada saat itu terdakwa berlari ke tengah sawah yang berada di lokasi tersebut, sementara Sdr. Muhammad Syahril kabur menggunakan sepeda motor,

Hal 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril berhasil diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam nopol : B-5684-FDS berikut STNK dan 1 buah anak kuncinya pengambilan tersebut belum dapat dikatakan selesai, karena terlebih dahulu warga sekitar datang menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"mengambil"* tidak secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam nopol : B-5684-FDS berikut STNK dan 1 buah anak kuncinya, adalah milik saksi Rismaya Binti Encar dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah secara sah dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Sdr. Muhammad Syahril bilang kepada terdakwa bahwa Sdr. Muhammad Syahril membutuhkan uang untuk membayar setoran motor Sdr. Muhammad Syahril. Kemudian terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor honda beat delux dengan Nopol B 3669 FEW milik Sdr. Muhammad Syahril. Pada saat itu terdakwa duduk dibonceng dan Sdr. Muhammad Syahril yang membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 05.30 Wib, Sdr. Muhammad Syahril dan terdakwa melihat seorang wanita yang kemudian terdakwa ketahui bernama Sdri. Rismaya yang mengendarai sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nopol B 5684 FDS seorang

Hal 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, di Jalan Kp. Muara Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi. Bahwa, Selanjutnya Sdr. Muhammad Syahril dengan terdakwa menyalip dan memepet sepeda motor Sdri. Rismaya, dan memberhentikan Sdri. Rismaya, selanjutnya terdakwa turun berjalan menghampiri Sdri. Rismaya, dan setelah dekat tanpa bicara terdakwa langsung mengeluarkan celurit bergagang kayu dan menebaskan kearah saksi, namun Sdri. Rismaya tidak kena tebasan celurit tersebut;

Menimbang, Bahwa Pada saat itu Sdr. Muhammad Syahril menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Sdri. Rismaya, sewaktu terdakwa akan mengambil alih motor Sdri. Rismaya, Sdri. Rismaya berusaha mempertahankan sehingga Sdri. Rismaya terjatuh bersama motor. Kemudian Sdri. Rismaya berteriak minta tolong dan pada saat itu ada warga sekitar yang mendengar teriakan Sdri. Rismaya dan warga tersebut mengejar terdakwa dan Muhammad Syahril, pada saat itu Sdr. terdakwa berlari ke tengah sawah yang berada di lokasi tersebut, sementara Sdr. Muhammad Syahril kabur menggunakan sepeda motor, hingga kemudian terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril berhasil diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima "*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kesatu s/d. unsur kelima tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*pencurian*";

Menimbang, bahwa unsur keenam "*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa "melakukan kekerasan" artinya : "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal*

Hal 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan (Ibid, hal 254);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kekerasan yang mendahului "*pencurian*" tersebut, berupa tindakan terdakwa memepet sepeda motor dan mencelurit saksi korban Rismaya namun tidak kena ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam "*pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur ketujuh "*dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya*".

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah memang maksudkan memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh "*dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keenam s/d. unsur ketujuh tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*";

Menimbang, bahwa tentang unsur kedelapan "*jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*";

Hal 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Sdr. Muhammad Syahril bilang kepada Terdakwa bahwa Sdr. Muhammad Syahril membutuhkan uang untuk membayar setoran motor Sdr. Muhammad Syahril. Kemudian terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor honda beat delux dengan Nopol B 3669 FEW milik Sdr. Muhammad Syahril. Pada saat itu terdakwa duduk dibonceng dan Sdr. Muhammad Syahril yang membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 05.30 Wib, Sdr. Muhammad Syahril dan terdakwa melihat seorang wanita yang kemudian terdakwa ketahui bernama Sdri. Rismaya yang mengendarai sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nopol B 5684 FDS seorang diri, di Jalan Kp. Muara Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi. Bahwa, Selanjutnya Sdr. Muhammad Syahril dengan terdakwa menyalip dan memepet sepeda motor Sdri. Rismaya, dan memberhentikan Sdri. Rismaya, selanjutnya terdakwa turun berjalan menghampiri Sdri. Rismaya, dan setelah dekat tanpa bicara terdakwa langsung mengeluarkan celurit bergagang kayu dan menebaskan kearah saksi, namun Sdri. Rismaya tidak kena tebasan celurit tersebut;

Menimbang, Bahwa Pada saat itu Sdr. Muhammad Syahril menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Sdri. Rismaya, sewaktu terdakwa akan mengambil alih motor Sdri. Rismaya, Sdri. Rismaya berusaha mempertahankan sehingga Sdri. Rismaya terjatuh bersama motor. Kemudian Sdri. Rismaya berteriak minta tolong dan pada saat itu ada warga sekitar yang mendengar teriakan Sdri. Rismaya dan warga tersebut mengejar terdakwa dan Muhammad Syahril, pada saat itu terdakwa berlari ke tengah sawah yang berada di lokasi tersebut, sementara Sdr. Muhammad Syahril kabur menggunakan sepeda motor, hingga kemudian terdakwa dan Muhammad Syahril berhasil diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedelapan *"jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 53 KUHP perbuatan tersebut sudah nyata dilakukan dan tidak jadi selesainya perbuatan tersebut

Hal 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantaran yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Bahwa Awalnya Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, Sdr. Muhammad Syahril bilang kepada Terdakwa bahwa Sdr. Muhammad Syahril membutuhkan uang untuk membayar setoran motor Sdr. Muhammad Syahril. Kemudian terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor honda beat delux dengan Nopol B 3669 FEW milik Sdr. Muhammad Syahril. Pada saat itu terdakwa duduk dibonceng dan Muhammad Syahril yang membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 05.30 Wib, Sdr. Muhammad Syahril dan terdakwa melihat seorang wanita yang kemudian terdakwa ketahui bernama Sdri. Rismaya yang mengendarai sepeda motor honda beat warna Merah Hitam dengan Nopol B 5684 FDS seorang diri, di Jalan Kp. Muara Desa Sukalaksana, Kec. Sukakarya, Kab. Bekasi. Bahwa, Selanjutnya Sdr. Muhammad Syahril dengan terdakwa menyalip dan memepet sepeda motor Sdri. Rismaya, dan memberhentikan Sdri. Rismaya, selanjutnya terdakwa turun berjalan menghampiri Sdri. Rismaya, dan setelah dekat tanpa bicara terdakwa langsung mengeluarkan celurit bergagang kayu dan menebaskan kearah saksi, namun Sdri. Rismaya tidak kena tebasan celurit tersebut;

Menimbang, Bahwa Pada saat itu Sdr. Muhammad Syahril menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik Sdri. Rismaya, sewaktu terdakwa akan mengambil alih motor Sdri. Rismaya, Sdri. Rismaya berusaha mempertahankan sehingga Sdri. Rismaya terjatuh bersama motor. Kemudian Sdri. Rismaya berteriak minta tolong dan pada saat itu ada warga sekitar yang mendengar teriakan Sdri. Rismaya dan warga tersebut mengejar terdakwa dan Muhammad Syahril, pada saat itu terdakwa berlari ke tengah sawah yang berada di lokasi tersebut, sementara Sdr. Muhammad Syahril kabur menggunakan sepeda motor, hingga kemudian terdakwa dan Sdr. Muhammad Syahril berhasil diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah

Hal 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Rismaya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka tuntutan pidana dari Penuntut umum dipandang terlalu berat sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa dan sementara itu masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam nopol : B-5684-FDS berikut STNK dan 1 buah anak kuncinya;
- 1 (satu) unit handhone merk VIVO V7 warna hitam;
- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam nopol : B-3669-FEW

Yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** dalam dakwaan kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam nopol : B-5684-FDS berikut STNK dan 1 buah anak kuncinya;
 - 1 (satu) unit handhone merk VIVO V7 warna hitam;
Dikembalikan kepada RISMAYA BINTI ENCAR
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah hitam nopol : B-3669-FEW
Dikembalikan kepada Muhammad Syahril
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022

Hal 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Chandra Ramadhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rangga Widyarachman, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Ario Aribowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vita Deliana, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Rangga Widyarachman, S.H., M.H

Hal 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)